

1500728-69.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... com luxo de minúcias, confessou o tráfico, inocentando o réu Evandro; o réu Evandro, por sua vez, negou que soubesse da existência dos entorpecentes, negando seu envolvimento no tráfico em questão.

Na fase judicial, os policiais militares Cleber Cesar Roque Pedruci e Fernando Barcelo Antônio, de forma uníssona, incriminaram os réus; de forma detalhada, informaram que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500728-69.2021.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500728-69.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2132724/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 17938119 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 4386/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 163/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 2132724 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 4386/21/308 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERT DA SILVA CONSTANT e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

S E N T E N Ç A

Processo n.º 1500728-69.2021

Autor - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Réus - EVANDRO CARLOS VICENTE e ROBERT DA SILVA CONSTANT

Vistos.

EVANDRO CARLOS VICENTE e ROBERT DA SILVA CONSTANT, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 15 de maio de 2021, por volta das 10h22, na rua General Jair Dantas Ribeiro, 355, em Araçatuba, traziam consigo e guardavam, para traficar, 37,51 g de maconha, dividida em 20 porções, sem autorização legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica; também tinha R\$ 52,00 em notas diversas.

Os acusados foram notificados e apresentaram defesas preliminares respectivas; recebida a denúncia, foram citados.

Durante a instrução criminal foram tomados os depoimentos de testemunhas e, no final, interrogados os réus.

O representante do Ministério Público, entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram suficientemente demonstradas em relação aos réus, pede a procedência da ação penal. Os Cultos Defensores, em bem cuidadas razões, pugnam pela improcedência da ação penal; de forma alternativa, pedem as benesses legais. É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar o delito correspondentes ao tráfico de entorpecente - traziam consigo e guardavam, para traficar - sem licença prévia da autoridade competente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas em relação aos réus.

Os acusados foram interrogados na fase policial; o réu Robert, com luxo de minúcias, confessou o tráfico, inocentando o réu Evandro; o réu Evandro, por sua vez, negou que soubesse da existência dos entorpecentes, negando seu envolvimento no tráfico em questão.

Na fase judicial, os policiais militares Cleber Cesar Roque Pedruci e Fernando Barcelo Antônio, de forma uníssona, incriminaram os réus; de forma detalhada, informaram que durante patrulhamento de rotina, receberam informes no sentido de estar ocorrendo tráfico de drogas no endereço indicado na peça acusatório, o que os motivou irem até o local, momento em que abordaram os dois réus, na frente da casa de Evandro; com o réu Robert, encontraram 5 porções de maconha; o próprio réu Robert indicou aos policiais onde guardava o restante dos entorpecentes no cemitério localizado do outro lado da rua, onde encontraram mais 14 porções de maconha, idênticas às encontradas com o réu; efetuando buscas na casa do réu Evandro, no galinheiro existente nos fundos, apreenderam 200 micro tubos vazios, 1 pedaço de maconha e 1 balança de precisão.

Para os policiais, o réu Robert confessou o tráfico.

O trabalho policial foi feito dentro dos parâmetros legais; de forma segura, incriminaram o réu.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, o réu Evandro negou o tráfico; não tinha conhecimento dos entorpecentes encontrados no local; não autorizou a entrada dos policiais na residência; por sua vez, o réu Robert confirmou sua confissão policial, dizendo inclusive, como escondeu os entorpecentes.

A respeito da alegação de que o réu Evandro não autorizou o ingresso dos policiais na casa, como se trata de crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraí no tempo, torna-se dispensável autorização ou prévio mandado de busca e apreensão. Inclusive, é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - artigo 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em casa de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de

flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período Noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante delito, desastre ou prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição" (STF. RE 603616, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015 - Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJE-093, Divulg 09-05-2016 Public 10-05-2016).

O trabalho policial foi feito dentro dos parâmetros legais; de forma segura, incriminaram os réus.

Quando à validade do depoimento de policiais, confira-se o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC n.º 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189)

Comprovada a autoria, a materialidade vem pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais, todos encontrados nos autos, além dos depoimentos seguros das testemunhas. As circunstâncias da apreensão e a quantidade de entorpecente apreendida - várias porções de maconha prontas para a mercancia - somados aos seguros depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas de que os réus estavam traficando, conforme bem narrado na denúncia. Ademais, não há por que se duvidar dos policiais e não há nada nos autos que possa indicar que eles desejam incriminar os réus injustamente.

"PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)".

"PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)".

A apreensão dos entorpecentes em quantidade própria para a mercancia, as observações e diligências realizadas pelos policiais militares, as circunstâncias da prisão do agente, provam que realmente estava traficando.

Insta mencionar que o artigo 33 da Lei 11.343/2006 é de múltipla tipificação de condutas delituosas, não sendo necessário que, no momento da prisão, o agente esteja na prática ostensiva de atos onerosos ou de comercialização, bastando a prática de uma das condutas descritas no referido artigo.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no

artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito. Passo a dosar a pena do réu Evandro, atendo as regras do artigo 42 da Lei 11.343/2006, preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal; é portador de antecedentes criminais; assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, em cinco (5) anos e dois (2) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e vinte (520) dias-multa, no valor unitário mínimo; em razão de sua reincidência (fls. 111/124), aumento sua pena em um sexto, fixando-a em seis (6) anos e dez (10) dias de reclusão e pagamento de seiscentos e seis (606) dias-multa, no valor unitário mínimo. Deixo de aplicar a regra elencada no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, em razão do réu ser portador de antecedentes criminais e ser reincidente, mostrando que faz do crime seu meio de vida. Isto porque o dispositivo legal estabelece que a causa de diminuição de pena será aplicada apenas aos acusados primários e de bons antecedentes, requisito não satisfeito pelo réu. Nesse sentido: (...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art.33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecidos os maus antecedentes da paciente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. (...). (HC 397.129/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017).

Em relação ao réu Robert, atento às regras do artigo 42 da Lei 11.343/2006, preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, noto ser primário e ter confessado o delito na fase policial e também judicial; assim, fixo sua pena base no mínimo legal, em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo. Sendo primário e não havendo informação de que faça parte do crime organizado, faz jus à benesse do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas; como confessou na fase judicial, reduzo sua pena em dois terços, fixando-a em um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Torno as penas definitivas, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu EVANDRO CARLOS VICENTE, qualificado nos autos, à pena de seis (6) anos e dez (10) dias de reclusão e pagamento de seiscentos e seis (606) dias-multa, no valor unitário mínimo, e ROBERT DA SILVA CONSTANT, qualificado nos autos, à pena de um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, no valor unitário mínimo, o primeiro como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e o segundo como incurso no artigo 33 e parágrafo 4º, da Lei de Drogas, devendo, após o trânsito em julgado, terem seus respectivos nomes lançados no rol dos culpados. Em relação ao réu Evandro, tratando-se de crime de tráfico de entorpecente, delito grave e que exige reprimenda severa, equiparado a hediondo, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

"O regime inicial fechado, da mesma forma, deve ser preservado, pois, a despeito da extensão da pena corporal aplicada, a gravidade concreta do delito evidenciada pela variedade, significativa quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína - de alto poder alucinógeno e viciante) justifica, também a meu juízo, a imposição do regime prisional mais rigoroso, posto que regime diverso não se mostra suficiente à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo apelante (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal); ainda que se considere que o crime por ele perpetrado seja equiparado aos hediondos" (trecho do V.Acórdão proferido no dia 10 de junho de 2020, Apelação Criminal nº 1501266-51.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ALEXANDRE DE CAMPOLI MARTINEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo como Relator o Desembargador NELSON FONSECA JÚNIOR. Por ter respondido solto o processo, poderá recorrer em liberdade, querendo e se no prazo. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.

Em relação ao réu Robert, diante da decisão contida HC 596603-SP, do Superior

Tribunal de Justiça, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, fixo o regime aberto para o cumprimento de pena. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, constando que o regime de cumprimento de pena é o aberto.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA